

מסורת הש"ס

א) יצמות כז' לט., ב) לעיל ט.א. (לעיל לה:), ד) פירות דרך ארובה כ"ל, ט) שבת קח: קנד. (תוספתא פ"ג), ו) לעיל כו.), ו) שבת קנד. ע"ש, ח) שם קנד: לעיל יב., ט) עירובין לו: י ט שם, ס) יצמות סג:), ט) ולקמן לט.), ח) (שם, ט) ופיין תוספות כ"ב ד"ה לטו),

גיליון הש"ס

רש"י ד"ה משום מקח וממכר וכו' אסור מן המקרא. עיין רש"י לעיל דף כו ע"ב ד"ה אין סופקין:

מוסף רש"י

הא ר' יהושע. הא דמתן משילין דשרי טירחא ביו"ט משום איניד ממון ר' יהושע היא שהמיר להעלות צהבה בשעמה מן הנזר (שבת קנד.). ארתו ראת בנו שנפלו לבור. ביו"ט ולין שניהם ראוים לשמיטה ביום אחד (שבת ק"ה). ואינו שחטו. שמואל לו עלילה שמה תכיר שמן ממנו (שם). עד כאן לא קאמר ר"א התם. דלין מעמינן (שם). דאפשר לאערומו. דמחייב כמאן דעביד ללורך ביו"ט, אלג גבי משילין דליהל הערמה לדמויי להמירא לא (שם). ב"ש אומרים אין מוציאין. הולאה שלא ללורך. דלא אשמיא למתחילה ביו"ט טפי מכנסת אלף אוכל נפש (שבת קנד.). לא את הקטן גורי, כל מיני דלא לורך אלילא (רמב"י יב.). הבהמה והכלים כרגלי הבעלים. שהשואל לא כלס לוקח צהמה או כלס ממכרו ביום טוב, אינו יכול להלוים אלף למקום שהעולים הראשונים מותרין לילך שם, ואם עירבו לנפון לא יוליכו. וס לדרוס (שדוכין צו:). כסט שאין אדם יכול לילך ביו"ט, אלא עד תחום שבת, כך צהתמו אינה יסילה לילך חוץ לתחום, וכליו נמי אין לו רשות לשגרס חוץ לתחום (האורח ח"א ט"ו טז.). הרי אלו כרגלי שתייהן. אין העולם הולכת אלף למקום ששמיין מותרות לילך שם ואם עירבה זו לנפון חו לדרוס אין עיסה וזה ממקומה לפי שאין לו של נפון אפילו אחת אחת צדרוס וא"ת כנסתה עירובין נסוף, ר' יהודה פוטר במים. שאין נעלת המים אוסרת על נעלת הקמח כלס (שם).

מוסף תוספות

א. וענינ' כתב. דלאו דוקא גזירה דהא מו"מ גופי' דרבנן הוא, אלא הקדש היינו מו"מ גופיה.

דאום ליה אשג צוניס. שני זכרים לצ"ש או זכר ונקבה לצ"ה ותו לא

מיפקד כולי האי כדאמרינן ציצמות (דף סא:) ומיהא קלמ מלוא איכא כדאמר' צבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך (קהלת יא:) **מלוא צגזול.** האחים ליבס ונפקא לן מוהיה הצכור (דברים כה:). **שמא**

יכתוב. פסק דין לדינין ושטר אירוסין

לקדושין ושטר חליה לחוללת וכמוזה ליצמה: **משום מקח וממכר.** דלמקח וממכר דמו שמוציא מרשותו לרשות הקדש. ומקח וממכר * אסור מן המקרא דכתיב ממלוא חפץך ודבר דבר (ישעיה נח.). אי נמי מקח וממכר אתי לידי כתיבה שטרי מכירה וא"ת הויא לה גזירה לגזרה כולה חדא גזרה היא: **מני רב יוסף אפי' לימסס לכהן זו ציוס.** דאיכא למימר לאו מוכחא מלתא היא דלתקוני טבלא מכיון דאין ידוע שהיא הוא לרךך לשיריים ורואים שמוליין תרומה לכהן ומחוי דכולה מלתא משום שמחת יו"ט דכהן שררך לה הוא אפ"ה אסור:

והני משום רשום איכא משום שצוס לויא. אאמנעיתא קאי דקאמר אלו הן משום רשות וכי אין צהן משום שצות והלא אסרוס כדאמרינן כל שחייצין עליו אלמא כללו לאסורא והני בתראי משום מלוא איכא צעשייתו למשום שצות ליכא לאסרה צצסת תצמיה והלא אסרוס והיכי פלגיניה תנא דמתני' דצקמאי אדכר שצות וצאמנעי ובתראי לא אדכר שצות: ה"ק לא **מצעיא נר.** כלומר כלס משום שצות יש צהן והראשונים אסור יש צהן ואין דלא לחלוט מלוא והאמנעיים יש צהן שצות ואע"פ שיש צהן קלמ מלוא והאחרונים מלוא גמורה הן ואעפ"כ גזרו עליהן שצות ולא זו אף זו קמני לא תימא קמאי הוא דאסירי דה"ל שצות גרידתא כלומר שעצר על השצות דאין עס עצירה זו שמך מלוא אלף אפי' מנעי דה"ל שצות דאיכא רשות קרצות מלוא גצה נמי אסור: **משילין פירות נר.** אלמא גזרו שצות על שבת שלא גזרו ביו"ט: הא **ר' אליעזר.** סיפא דקמני אין צין יו"ט לשבת דכל שצות דגזרו על שבת

גזרו על יו"ט ואפי' צהפסד ממון ר"א היא שלא התיר להעלות אותו ואת בנו מפני הפסד ממון. ורישא דקמני משילין ביו"ט מפני הפסד ממון ר' יהושע היא: **אוחו ואם בנו.** שאין מותרין לשחוט שניהן היום: **דאפשר לאערומו.** דלא מוכחא מילתא דלהללל ממון דהרואה אומר הראשון שהעלה כחוש הוא והשני יפה הימנו: **אנל כהא לא אפשר לאערומו.** דהכל יודעין שלא יניסח ואינו עושה אלף להליל ומזוללין באיסור יו"ט: **אין מוציאין אם הקטן וכו'.** דלא הותרה הולאה שלא ללורך וגצי טלטול שלא ללורך נמי גזרינן ואפי' גצי הפסד ממון. ולצ"ה דאמרי הולאה שלא ללורך מותרת מה"ת צטלטול נמי לא גזור רבנן: **אטו טלטול לאו לורך הולאה הוא.** תחילת הולאה ע"י טלטול היא וכל מה שגזרו אינו אלף משום הולאה. והאי דלא גזרו על טלטול כלים ואוכלים מפני שלא יוכלו לעמוד צהן לצטל עונג שבת ושמחת יו"ט: **במתני' הנהמה והכלים כרגני הצעלים.** אין אדם יכול להוליכה ביו"ט אלף צמקוס שצעליה יכולין לילך ואם לא ערב יש לה אלפים לכל רוח העיר ואם ערב לצפון גס היא תלך לצפון ולא לדרוס: **ושאין מיוחדין.** לאחד מהן אלף לכוין: **הרי אלו צמקוס שהולין.** למקוס שכוין יכולין לילך מותר להוליך את הכלים. אלל אם ערב אחד מהם לטוף אלפים לצפון והשאר לא ערבו הוא מעכב על ידם מלהוליכם לדרוס אפי' פסיעה אחת מפני חלקו והן מעכבין על ידו מלהוליכם לצפון אלף אלפים שהן מותרין צהן: **הרי הוא כרגני השואל.** שהרי קנה שצייתו אכלו צין השמשות דצין השמשות שהוא כניסת היום קונה שציטה: **ביו"ט.** ואם שאלו ביו"ט משחשכה: **הרי הוא כרגני המשאיל.** לפי שקנה שציטה אלל צעליו: **האשג ששאלה מחצתסה פצלין.** לקדרתה: **ומים ומלח לעיססה הרי אלו.** הקדרה והעיסה: **כרגני שסייף.** אין מוליכות אותם אלף למקוס ששמיין יכולות לילך דכיון דביו"ט שאלה קנו התצלין או המים והמלח שציטה אלל צעליהן: **שאין צהן ממש.** אין ניכרות לא צקדרה ולא צעיסה הלכך אין מעכבות הולכתן. ובגמ' * מוקי לה בתצציל עצה שאין המים ניכרים צו. ובצמל לא פליג דמוקמינן לה צגנמ' * צמלל אסתרוקנית שהיא גסה וניכרת: **גב' מסני'.** דקמני המוסר צהתמו לרועה ביו"ט הרי אלו כרגני הצעלים ולא כרגלי הרועה

משילין פרק חמישי ביצה

לו.

משום מקח וממכר. פרש"י דלמקח וממכר דמו שמוציאן מרשותו לרשות הקדש ומקח וממכר אסור מן המקרא דכתיב ממלוא חפץך ודבר דבר אי נמי מקח וממכר אתי לידי כתיבת שטרי מכירה ואם תאמר הוי לה גזרה לגזרה כולה חדא גזרה א:

ורמיניהו משילין פירות דרך ארובה וכו'. ומימה

דאמרינן במגילה (דף יז:) אין צין יו"ט לשבת אלף אוכל נפש צלצד ואמאי לא פריך ליה ממשילין * וכו' וע"ק אמאי לא פריך לאלתר מצ"ה דמתירין הולאה ביו"ט שלא ללורך ובצבת אסור וי"ל דהתם לא פריך מממני משום שהיה יודע שהיה יכול לדחות דהא דקאמר התם אין צין יו"ט לשבת כו' ה"מ דצרים שהן דאורייתא אלל מילי דרבנן איכא טוצא צינייהו והכא מיירי צצצות דרבנן ולכן לא מייתי מהולאה דאיסורא דאורייתא ומ"מ קאמר ספיר צצמון הא צ"ש דהכי דמדה דכיון דצ"ש מחמירין גצי הולאה שלא ללורך כך הס מחמירים גצי טלטול דרבנן דצמסיק צצמקנא דטלטול משום הולאה הוא דאסור:

ושמואל

ה"דרך ארובה ביו"ט אבל לא בשבת אמר רב יוסף לא קשיא הא ר"א הא ר' יהושע דתניא * אותו ואת בנו שנפלו לבור ר"א אומר מעלה את הראשון על מנת לשוחטו ושוחטו והשני עושה לו פרנסה במקומו כדי שלא ימות ר' יהושע אומר * מעלה את הראשון ע"מ לשוחטו ואינו שוחטו וחוזר ומערים כאן לא קאמר ר"א התם אלא דאפשר בפרנסה אבל הכא דלא אפשר בפרנסה לא א"נ עד כאן לא קאמר ר' יהושע התם אלא דאפשר לאערומו אבל הכא דלא אפשר לאערומו לא אלא אמר רב פפא לא קשיא הא בית שמאי הא בית הלל דתנן * ב"ש אומרים אין מוציאין לא את הקטן ולא את הלולב ולא את ספר תורה לרה"ר וב"ה מתירין דלמא לא היא עד כאן לא קא אמרי בית שמאי התם אלא אהוצאה אבל אמלטול לא אטו מלטול לאו צורך הוצאה הוא: **במתני' *** דהבהמה והכלים כרגלי הבעלים ה"המוסר בהמתו לבנו או לרועה הרי אלו כרגלי הבעלים וכלים המיוחדין לאחד מן האחין שבבית הרי אלו כרגליו ושאין מיוחדין הרי אלו כמקום שהולכין והשואל כלי מחבירו מעיו"ט כרגלי השואל ביו"ט כרגלי המשאיל *וכן האשה ששאלה מחברתה תבלין ומים ומלח לעיסתה הרי אלו כרגלי שתיהן *ר' יהודה פוטר במים מפני שאין בהן ממש: **גב' מתניתין** דלא

הפסד ממון. ורישא דקמני משילין ביו"ט מפני הפסד ממון ר' יהושע היא: **אוחו ואם בנו.** שאין מותרין לשחוט שניהן היום: **דאפשר לאערומו.** דלא מוכחא מילתא דלהללל ממון דהרואה אומר הראשון שהעלה כחוש הוא והשני יפה הימנו: **אנל כהא לא אפשר לאערומו.** דהכל יודעין שלא יניסח ואינו עושה אלף להליל ומזוללין באיסור יו"ט: **אין מוציאין אם הקטן וכו'.** דלא הותרה הולאה שלא ללורך וגצי טלטול שלא ללורך נמי גזרינן ואפי' גצי הפסד ממון. ולצ"ה דאמרי הולאה שלא ללורך מותרת מה"ת צטלטול נמי לא גזור רבנן: **אטו טלטול לאו לורך הולאה הוא.** תחילת הולאה ע"י טלטול היא וכל מה שגזרו אינו אלף משום הולאה. והאי דלא גזרו על טלטול כלים ואוכלים מפני שלא יוכלו לעמוד צהן לצטל עונג שבת ושמחת יו"ט: **במתני' הנהמה והכלים כרגני הצעלים.** אין אדם יכול להוליכה ביו"ט אלף צמקוס שצעליה יכולין לילך ואם לא ערב יש לה אלפים לכל רוח העיר ואם ערב לצפון גס היא תלך לצפון ולא לדרוס: **ושאין מיוחדין.** לאחד מהן אלף לכוין: **הרי אלו צמקוס שהולין.** למקוס שכוין יכולין לילך מותר להוליך את הכלים. אלל אם ערב אחד מהם לטוף אלפים לצפון והשאר לא ערבו הוא מעכב על ידם מלהוליכם לדרוס אפי' פסיעה אחת מפני חלקו והן מעכבין על ידו מלהוליכם לצפון אלף אלפים שהן מותרין צהן: **הרי הוא כרגני השואל.** שהרי קנה שצייתו אכלו צין השמשות דצין השמשות שהוא כניסת היום קונה שציטה: **ביו"ט.** ואם שאלו ביו"ט משחשכה: **הרי הוא כרגני המשאיל.** לפי שקנה שציטה אלל צעליו: **האשג ששאלה מחצתסה פצלין.** לקדרתה: **ומים ומלח לעיססה הרי אלו.** הקדרה והעיסה: **כרגני שסייף.** אין מוליכות אותם אלף למקוס ששמיין יכולות לילך דכיון דביו"ט שאלה קנו התצלין או המים והמלח שציטה אלל צעליהן: **שאין צהן ממש.** אין ניכרות לא צקדרה ולא צעיסה הלכך אין מעכבות הולכתן. ובגמ' * מוקי לה בתצציל עצה שאין המים ניכרים צו. ובצמל לא פליג דמוקמינן לה צגנמ' * צמלל אסתרוקנית שהיא גסה וניכרת: **גב' מסני'.** דקמני המוסר צהתמו לרועה ביו"ט הרי אלו כרגני הצעלים ולא כרגלי הרועה

דלא

עד כאן לא קשרי ר' יהושע התם אלא בהערמה דמחוי כמעלהו לשוחטו, אבל להשיל פירות בהריא משום שלא יופסדו לא. ונדחה זה, ושני רב פפא לא קשיא מתניתין דמשילין בית הלל דמותרין ומתני' דהכא בית שמאי היא, דתנן אין מוציאין לא את הקטן ולא את הלולב ולא את ספר תורה לרשות הרבים ובית הלל מתירין. וטרינן לאוקומה למתניתין אפילו לבית שמאי דלטול בעלמא הוא ונדחה. וכרב פפא קי"ל דהא דקתני אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבד דברי בית שמאי הן, ובית הלל פליגי עלייהו. ויושלמי אין בין יו"ט כו', והא סקילה בשבת ואין סקילה ביו"ט, כרת בשבת ואין כרת ביו"ט, מכות ביו"ט ואין מכות בשבת, וא"ת בדברים שיש בהן אוכל נפש, והא קתני משילין פירות ביו"ט כו', ועוד שוחקין עצי בשמים למילה ביו"ט אבל לא בשבת, א"ר יוסי והוא שמל, ותו התני מרדים חכמים לר' מאיר בחותמות שבקרקע כו'. מהו להדליק נר של בטלה, א"ר אבינא תני בית שמאי אוסרים ובית הלל מתירים. **[מתני']**

עד כאן לא קשרי ר' יהושע התם אלא בהערמה דמחוי כמעלהו לשוחטו, אבל להשיל פירות בהריא משום שלא יופסדו לא. ונדחה זה, ושני רב פפא לא קשיא מתניתין דמשילין בית הלל דמותרין ומתני' דהכא בית שמאי היא, דתנן אין מוציאין לא את הקטן ולא את הלולב ולא את ספר תורה לרשות הרבים ובית הלל מתירין. וטרינן לאוקומה למתניתין אפילו לבית שמאי דלטול בעלמא הוא ונדחה. וכרב פפא קי"ל דהא דקתני אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבד דברי בית שמאי הן, ובית הלל פליגי עלייהו. ויושלמי אין בין יו"ט כו', והא סקילה בשבת ואין סקילה ביו"ט, כרת בשבת ואין כרת ביו"ט, מכות ביו"ט ואין מכות בשבת, וא"ת בדברים שיש בהן אוכל נפש, והא קתני משילין פירות ביו"ט כו', ועוד שוחקין עצי בשמים למילה ביו"ט אבל לא בשבת, א"ר יוסי והוא שמל, ותו התני מרדים חכמים לר' מאיר בחותמות שבקרקע כו'. מהו להדליק נר של בטלה, א"ר אבינא תני בית שמאי אוסרים ובית הלל מתירים. **[מתני']**

(א) אלו צ"ל משום שצות ליכא והני משום מלוא איכא משום רשות ליכא כו'. ב) בתוספתא דמילתין פ"ד ושם הגי' אלו הן משום רשות לא דען וכו' ולא מימנין ואלו הן משום מלוא לא מקדשין וכו' וכו"ל.

עין משפט ונר מצוה

בה א מיי פ"ב מהל' יוס וחלצה הל' ו סמג עשין (צג) [נא] טוש"ע אה"ע סי' קסא סעיף ד:

בו ב מיי פ"ג מהלסמ יו"ט הל' ח טוש"ע א"ח סי' תקו סעיף ג:
בו ג מיי שם פ"ב הלכה ד טוש"ע א"ח סומן תלם סעיף י:

בח ד מיי פ"ה מהלס' יו"ט הל' ט טוש"ע א"ח סומן טלם סעיף ג:
בח [ה] מיי שם הלכה יא טוש"ע שם סי':

בב ו טוש"ע שם סי"ח:
בב [ז] מיי שם הלכה ח טוש"ע שם סעיף יא:
ל ח מיי שם הלכה כ טוש"ע שם סעיף יב:

רבינו הגנאל

ולא חולצין ולא מיבמין. בדאיכא אח גדול ממנו דאמרינן מצוה בגדול לייבם. וכולהו מאי טעמא לא, גזרה שמא יכתוב. וירושלמי תני ר' חייא דבן רזני ממונות בע"ש ואין דבין דיני נפשות. ואלו הן משום מצוה לא מקדישין ולא מעריפין. מאי טעמא משום דמחוי צמקח וממכר. ולא מגביהין תרומות ומעשרות. הני מילי דטבילי מאתמול, אבל דטבילי ביו"ט גכון הלש מיטה לאפרושי מינה חלה וכיצא בה, מפרשינן ויהבינן ליה לכהן. תני משום רשות אין משום (א) מצוה לא כו'. ופריך ר' יצחק לא מבעיא קאמר, יצחק לא מבעיא שבות גזירותא דאסור, אלא אפילו שבות דמצוה אסור, וכ"ש שבות דרשות. תנא * אין דבין ולא מקדישין ולא מגרישין ולא ממניין ולא חולצין ולא מיבמין רשות, לא מקדישין ולא מעריפין ולא מחרימין ולא מגביהין תרומה ומעשרות, כל אילו ביו"ט קיי בשבת, אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבד. וכולן שעשו ישראל בין אנוסין בין שוגגין בין מודין בין מוטעין מה שעשה עשוי בשבת, ואין צריך לומר ביו"ט. אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבד. והתנן משילין פירות כו'. ופריך רב יוסף אמאי לא קאמר ר' אליעזר גבי הבהמה שהיא בבור עושה לו פרנסה במקומה ואינו מעלה אותה משום דאיפשר לה בפרנסה במקומה, אבל גבי פירות שהן בגג אי אפשר שלא יפסידם אלא אם כן משילין הכי נמי דרשו. אי נמי